

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1965 -
1976/2536

นายสำเริง สีฟ้า
มิตชูปิชิคอร์เปอเรชั่น ฯลฯ
นางองอาจ ไบงาม ทนายโจทก์ทั้งสิบ
สอง

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ทั้งสิบสองอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ทั้งสิบสองเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่าโจทก์ทั้งสิบสองนำพยานเข้าสืบจนข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นนายจ้างของโจทก์ ทั้งสิบสอง การที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงอย่างอื่น และวินิจฉัยว่าจำเลยมิใช่เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสิบสองนั้น เป็นการวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสิบสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 70)

คดีทั้งสิบสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 12

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ศาลแรงงานกลางพิพากษา ให้จำเลยปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 66)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังคำพยานโจทก์ จำเลยแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ ทั้งสองเป็นลูกจ้างของบริษัทศรียาชาคอนแทรกเตอร์ จำกัด และบริษัทดังกล่าวจัดส่งโจทก์ทั้งสองไปทำงานให้จำเลย ข้อเท็จจริงยังฟังมิได้ว่า โจทก์ทั้งสองเป็น ลูกจ้างของจำเลย โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ให้ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนายจ้าง ของโจทก์ทั้งสอง จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ ตาม พระราช บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาล แรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังคำพยานโจทก์ จำเลยแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ ทั้งสองเป็นลูกจ้างของบริษัทศรียาชาคอนแทรกเตอร์ จำกัด และบริษัทดังกล่าวจัดส่งโจทก์ทั้งสองไปทำงานให้จำเลย ข้อเท็จจริงยังฟังมิได้ว่า โจทก์ทั้งสองเป็น

ลูกจ้างของจำเลย โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ให้ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนายจ้าง
ของโจทก์ทั้งสอง จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ ตาม พระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาล
แรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-สมมาตร พรหมานุกุล-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>